

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 62

INFORME NEGATIVO

20 de febrero de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO FEB20'26PM2:39

fmcr

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 62, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo, la no aprobación de la medida.

MPA

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir al Municipio de Maricao los fondos necesarios para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María; para disponer la procedencia de los fondos; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 62 (en adelante R. C. del S. 62), propone ordenar al Departamento de la Vivienda transferir al Municipio de Maricao los fondos necesarios para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María al Municipio de Maricao.

La medida dispone que, para cumplir con lo dispuesto, los recursos económicos destinados a la reparación de techos provendrán del balance de fondos no utilizados del Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (Single Family), bajo los fondos del programa federal "Community Development Block Grants-Mitigation" (CDBG-MIT).

El Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) se realiza para asegurar oportunidades de vivienda dignas y asequibles, provisión de servicios con el objetivo de fortalecer las capacidades de mitigación en comunidades vulnerables y de alto riesgo.

Los fondos propuestos mediante la Resolución Conjunta del Senado 62 proponen ser destinados específicamente a la reparación de las residencias de aquellas familias que, tras el paso de los huracanes Irma y María, aún continúan viviendo bajo toldos azules.

Específicamente estos fondos van dirigidos a iniciativas de mitigación que permiten mejorar la infraestructura de las viviendas afectadas por desastres naturales. El objetivo principal de estos recursos es facilitar la restauración de los techos dañados, permitiendo a los ciudadanos afectados acceder a una vivienda segura y digna.

INTRODUCCION

La Resolución Conjunta del Senado 62 presenta la petición del Municipio de Maricao en que se le ordene al Departamento de la Vivienda transferir los fondos necesarios al municipio para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María. Se fundamenta en las condiciones precarias de los hogares afectados por estos fenómenos naturales y la urgencia de estas familias afectadas en atender las necesidades básicas de vivienda.

De esta forma, la asignación de estos fondos representa un paso importante para hacer justicia social a un segmento vulnerable de la población que ha permanecido en condiciones inadecuadas debido a la falta de un techo seguro. Además, se promueve el mejoramiento en la calidad de vida de las personas afectadas y se contribuye al acceso a un entorno habitable y estable.

El Municipio de Maricao deberá proveer toda la documentación necesaria para identificar las propiedades a ser reparadas, así como la documentación requerida para procesar la transferencia de fondos conforme a esta Resolución Conjunta.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, en cumplimiento de su responsabilidad en el estudio y evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 62, recibió de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) el Informe 2026-134, emitido en septiembre 2025, así como el memorial explicativo del Departamento de la Vivienda.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

El Informe 2026-134 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), emitido en septiembre de 2025, evaluó el efecto fiscal de la Resolución Conjunta del Senado 62 (R. C. del S. 62), la cual ordena al Departamento de la Vivienda la transferencia de los fondos CDBG-MIT al Municipio de Maricao e identifique necesarios para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María.

Dado que la medida se refiere a la transferencia de fondos del programa federal "Community Development Block Grants-Mitigation" (CDBG-MIT), la OPAL concluye que dichas transferencias no tendrían un impacto directo sobre el Fondo General.

Aun así, indicaron que es importante destacar que la utilización de estos recursos está sujeto al estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables del gobierno federal, así como los mecanismos administrativos establecidos por el Departamento de la Vivienda, como ente administrador de los fondos CDBG-MIT.

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

El departamento explicó que el 9 de febrero de 2018, el Presidente de los Estados Unidos firmó la Ley de Presupuesto Bipartidista (Ley pública 115-123), mediante la cual se asignaron fondos para la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Recuperación ante Desastres (CDBG). Esta legislación instruyó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) a destinar una porción de estos recursos a actividades específicas de mitigación.

Las directrices para la administración de estos fondos se fundamentaron en el marco regulatorio del programa CDBG de HUD. Se consideran los requisitos alternativos, exenciones y condiciones especiales establecidos en los Avisos del Registro Federal, Vol. 84, Núm. 169 (30 de enero de 2019), 84 FR 45838 y Vol. 85, Núm. 17 (27 de enero de 2020), 85 FR 4676.⁷ Estos documentos normativos proporcionan el contexto legal operativo que rige el uso adecuado de los recursos de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).

MAPA

El departamento diseñó un Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM, por sus siglas en inglés) con el objetivo de priorizar la asistencia de mitigación. Todas las actividades realizadas bajo el programa SFM están sujetas al cumplimiento estricto de criterios de elegibilidad, evaluación y ejecución. Esto define las restricciones y los parámetros regulatorios de los fondos CDBG-MIT. Además, exponen que cuentan con entidades que brindan servicios de gerente de proyectos y de administración. Los fondos de CDBG-MIT provienen del gobierno federal y están sujetos a estrictas regulaciones establecidas por HUD. Dichas normativas tienen como propósito asegurar que los recursos se administren de manera responsable, transparente y eficiente. De este modo, se protegen los intereses de los beneficiarios y se garantiza el cumplimiento legal y financiero del programa.

El gobierno de Puerto Rico ha designado formalmente al Departamento de la Vivienda como la entidad encargada de administrar los fondos federales asignados bajo los programas CDBG-MIT. La asignación corresponde a la necesidad de contar con una entidad centralizada que garantice la gestión adecuada y coordinada de estos recursos, destinados a la recuperación y mitigación de desastres. Por lo tanto, a estos ser nombrados la única entidad responsable de administrar dichos fondos representa un reconocimiento a la capacidad para manejar asignaciones significativas conforme a los requisitos de la ley, que incluye la existencia de sistemas sólidos de gestión financiera, supervisión y administración.

⁷ Id. En la página. 4 Según enmendada por la carta Grant Conditions in Federal Register Notice, "Allocations Common Application, Waivers, and Alternative Requirements for Community Block Grant Mitigation Grantees; Commonwealth of Puerto Rico Allocation," Issued on January 27, 2020 (85 FR 4676, enviada por HUD el 26 marzo de 2021).

El Departamento de la Vivienda indicó que los fondos SFM no se asignan a municipios o proyectos específicos, sino que se destinan a atender necesidades de mitigación no satisfecha en comunidades vulnerable a nivel de los municipios. Reconocen el interés de la Asamblea Legislativa en procurar soluciones para el Municipio de Maricao, sin embargo, el departamento debe actuar dentro de los límites legales y regulatorios impuestos por el gobierno federal y HUD. En ese contexto el Programa SFM representa un modelo estructurado, fundamentado, en criterios técnicos y evaluaciones de riesgo, que asegura el uso adecuado y eficaz de los fondos CDBG-MIT. Esto se realiza mediante evaluaciones individualizadas, supervisión directa y cumplimiento de estrictos requisitos de elegibilidad.

El departamento, indicó que, además, tiene contratos con entidades especializadas en gerencia de proyectos y administración del Programa. Estas entidades garantizan que todas las actividades se realicen conforme a los requisitos legales, reglamentos federales y locales aplicables. Transferir los fondos directamente al Municipio sin apearse a los mecanismos administrativos y de supervisión establecidos, pondría en riesgo la correcta ejecución del programa. No procede transferir directamente los fondos al Municipio de Maricao a través de la resolución Conjunta del Senado 62, toda vez que dicha acción contraviene los reglamentos federales que rigen el programa.

MPA Finalmente se reafirman con el compromiso con la administración eficiente, transparencia y responsabilidad de los fondos CDBG-MIT.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA certifica que, al no recomendar la aprobación del R. C. de la S. 62, no procede emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal para los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Por la presente este informe resume la información y el análisis sobre la medida, los cuales servirán de base para la consideración legislativa correspondiente.

El análisis efectuado refleja que la medida no tiene impacto fiscal. Asimismo, se consignó que la transferencia de ciertos fondos federales no es adecuada, en atención a las regulaciones, límites legales y regulatorios impuestos por el gobierno federal y HUD que rigen su administración.

No se recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta 62, toda vez que, aunque la medida no conlleva impacto fiscal, la transferencia de fondos federales directamente a un municipio no resulta factible, ya que dichos fondos están asignados a una agencia específica para su administración, conforme a las leyes y reglamentaciones federales aplicables.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 62.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA